

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2904/2537

นาง ฉลอง ประ จง สาร กับพวก
บริษัท หนองคาย ขนส่ง 2514 จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ธนาคารความ พ.ศ.2528 มาตรา 33, มาตรา 44 (3)

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 67 (5)

ธนาคารความที่ขาดต่อใบอนุญาตย่อมขาดจากการเป็นธนาคารไม่มีอำนาจลงชื่อเป็นผู้เรียงและพิมพ์คำคู่ความที่ยื่นต่อศาลตลอดจนดำเนินคดีในศาล ถ้าฝ่าฝืนย่อมไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) หาใช้กรณีเป็นข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถหรือบกพร่องเกี่ยวกับการเขียนคำคู่ความ ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งให้แก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องที่ผิดระเบียบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 3

โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 212,000 บาท โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 135,000 บาท และให้ชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 วันละ 2,000 บาท โจทก์ที่ 3 วันละ 3,000

บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะหยุดการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามให้
จำเลยที่ 1 รับผิดชอบของโจทก์ทั้งสามเข้าร่วมเดินทางกับจำเลยที่ 1 ในเส้นทาง
หมวดที่ 3 สาย 223 ระหว่างอุดรธานี-ศรีเชียงใหม่ เช่นเดิม ให้จำเลยที่ 2 เพิกถอน
คำสั่งที่อนุมัติให้ถอนรถยนต์ของโจทก์ทั้งสามออกจากบัญชีควบคุมการ
เดินทาง(ขส.บ.11) เส้นทางหมวดที่ 3 สาย 223 และให้จำเลยที่ 2 เพิกถอนคำสั่งที่
อนุมัติให้เลิกใช้รถยนต์ของโจทก์ทั้งสาม และบรรจुरถของโจทก์ทั้งสามเข้าบัญชี
ควบคุมการเดินทาง (ขส.บ.11) ตามเดิม

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้อง การที่รถยนต์ของโจทก์ทั้ง
สามดังกล่าวถูกเพิกถอนออกจากบัญชีควบคุมการเดินทาง (ขส.บ.11) เส้นทางหมวดที่
2 สายที่ 223 เนื่องจากโจทก์ทั้งสามไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของ
จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสาม โจทก์ทั้งสามไม่อาจเรียกค่าเสียหาย
จากจำเลยที่ 1 ได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม
จำเลยที่ 2 ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามจึงไม่ต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้ง
สาม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องว่าใบอนุญาตว่าความ
ของทนายจำเลยที่ 1 หมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2528 แล้ว ดังนั้นคำให้การ
จำเลยที่ 1 และกระบวนการพิจารณาที่ทนายจำเลยที่ 1 ได้กระทำหลังจากวันดังกล่าวจึง
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่ทนายความของจำเลยที่ 1 ขาดต่อใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ มาว่าความและดำเนินคดีในศาลเป็นการผิดระเบียบแต่สามารถแก้ไขให้
ถูกต้องได้ และปรากฏว่าทนายจำเลยที่ 1 ได้ต่อใบอนุญาตว่าความเรียบร้อยแล้ว

ถือว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว จึงมีคำสั่งว่ากระบวนการพิจารณาที่
ทนายความของจำเลยที่ 1 กระทำมาแล้วมีผลใช้ได้ ให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1
และที่ 2 รวม 212,000 บาท ชำระแก่โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 135,000 บาท และให้จำเลย
ที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสามคนละ 1,000 บาท ต่อวัน นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจำเลยที่ 1 จะรับรถยนต์ของโจทก์ทั้งสามเข้าร่วมเดินกับรถของจำเลยที่ 1 ใน
เส้นทางหมวดที่ 3 สายที่ 223 ระหว่างจังหวัดอุดรธานีถึงอำเภอศรีเชียงใหม่เช่นเดิม
ให้จำเลยที่ 2 เพิกถอนคำสั่งที่อนุมัติให้ถอนรถยนต์ของโจทก์ทั้งสามออกจากบัญชี
ควบคุมการเดินรถ (ขส.บ.11) เส้นทางหมวดที่ 3 สาย 223 และให้จำเลยที่ 2 เพิก
ถอนคำสั่งที่อนุมัติให้เลิกใช้รถยนต์ของโจทก์ทั้งสามและบรรจुरถของโจทก์ทั้งสาม
เข้า ขส.บ.11 ตามเดิม

โจทก์ทั้งสามและจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีมีปัญหามาตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามว่า
การที่นายนิตินัย นาครทรรพ ซึ่งขาดต่ออายุใบอนุญาตมารับว่าความและดำเนินคดี
ในฐานะทนายความของจำเลยที่ 1 และต่อมาได้ขอต่อใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชอบหรือไม่ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 1 ได้
แต่งตั้งให้นายนิตินัยเป็นทนายความ นายนิตินัยได้เรียงคำให้การและยื่นต่อศาลใน
วันเดียวกันแทนจำเลยที่ 1 และดำเนินคดีให้จำเลยที่ 1 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมา
วันที่ 23 กันยายน 2531 โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องว่า นายนิตินัยขาดต่อใบอนุญาตเป็น

ทนายความตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2528 จึงไม่มีอำนาจดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 1 ได้ วันที่ 11 ตุลาคม 2531 นายนิตินัยนำใบรับคำขอต่อใบอนุญาตเป็นทนายความไปแสดงต่อศาลชั้นต้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตหรือผู้ที่ขาดจากการเป็นทนายความหรือต้องห้ามทำการเป็นทนายความว่าความในศาลหรือแต่งฟ้องคำให้การฟ้องอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ ฟ้องฎีกา แก่ฎีกา คำร้องหรือคำแถลง อันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้เว้นแต่จะได้กระทำในฐานะเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือมีอำนาจหน้าที่กระทำได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น" เมื่อนายนิตินัยขาดต่อใบอนุญาตเป็นทนายความนายนิตินัยจึงเป็นผู้ที่ขาดจากการเป็นทนายความตามมาตรา 44(3)การที่นายนิตินัยลงชื่อเป็นผู้เรียงและพิมพ์คำให้การของจำเลยที่ 1 ยื่นต่อศาลตลอดจนดำเนินคดีในศาลก่อนที่จะทำคำขอต่อใบอนุญาตจึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อนายนิตินัยไม่มีอำนาจที่จะยื่นคำให้การแทนจำเลยที่ 1 ได้ คำให้การของจำเลยที่ 1 จึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) และกรณีไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องการเขียนคำคู่ความซึ่งศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องที่ผิดระเบียบนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ดังนั้น คำสั่งศาลชั้นต้นที่ว่าการที่นายนิตินัยซึ่งขาดต่ออายุใบอนุญาตมาว่าความและดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 1 และต่อมาก็ได้ต่อใบอนุญาตเป็นผลทำให้กระบวนการพิจารณาผิดระเบียบซึ่งนายนิตินัยทำมาแต่ต้นเป็นอันใช้ได้นั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2530 เป็นต้นมา และที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่ากรณีไม่ใช่นายนิตินัยจงใจดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยรู้ยู่่ว่าใบอนุญาตเป็นทนายความหมดอายุกระบวนการพิจารณาที่นายนิตินัยได้กระทำไปจึงมีผล ศาลรับฟังคำ

ให้การและคำพยานของจำเลยที่ 1 ในส่วนนี้ได้ นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ทั้งสามข้อนี้ฟังขึ้น และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์ทั้งสาม และฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไป

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตลอดจนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่รับคำให้การจำเลยที่ 1 และกระบวนการพิจารณาในส่วนของจำเลยที่ 1 หลังจากนั้นเป็นต้นมา ในศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(สมชาย รังสิกรรพุม-สังเวียน รัตนมุง-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ